

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 압류재산의 감정평가보수 지급 등 부적정
2. 소관부점 : 12개 지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 압류재산과 국유재산의 감정평가를 위한 감정평가업자 운용에 관한 사항을 정한 「감정평가업자 운용요강」의 주무부점으로, 지정감정평가업자의 선정, 위촉, 관리(감정평가 보수의 적정 청구 여부 점검 포함) 및 중도해촉 등의 업무를 수행하고 있다.

한편, 조세채권관리처는 부동산 감정평가를 위한 지정감정평가업자 선정과 함께, 체납 압류자동차의 공매활성화를 위해 2016. 12. 7. 이후 (주)OOOO와 체납 압류자동차의 주차료, 견인료, 감정료 등을 지급하기로 하는 내용의 「자동차 관리업무 용역계약」을 체결하였다.

나. 감정평가수수료 지급 부적정

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「감정평가업자의 보수에 관한 기준」(국토교통부공고 제2016-1220호) 제3조에 따르면 감정평가업자의 보수는 감정평가수수료와 여비 등 실비를 합산하여 산출하도록 되어 있다.

한편, 「감정평가업자 운용요강」 제16조 제1항에 따르면 압류재산에 대한 감정평가수수료는 「국세징수법 시행규칙」 제43조 및 별표, 같은 요강 별지 제1호서식의 위임계약서에 명시된 내용에 따라서 산정하여 지급하고, 국유재산에 대한 감정평가수수료는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 및 국토교통부에서 공고하는 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」에 따라 산정하여 지급하도록 되어 있는 등 [표 3]과 같이 압류재산과 국유재산의 감정평가수수료 산정 방식은 다르게 운용되고 있다.

[표 3] 감정평가수수료 산정 방식 차이

구분	압류재산	국유재산	비고
기준수수료	감정평가금액에 따라 산정	감정평가금액에 따라 산정	동일
수수료 할증	세무서장이 가감	할증 사유 해당되면 할증	다름
수수료 할인	세무서장이 가감	할인 사유 해당되면 할인	"

또한, 「압류재산매각업무요강」 제25조에 따르면 감정인으로부터 감정평가서를 접수한 때에는 감정평가 재산의 일치여부, 감정평가의 정확성, 감정평가 보수의 적정성, 현황조사 여부, 특이사항 등을 확인하여 공매공고에 착수하도록 되어 있고, 주무부점인 조세채권관리처는 「감정평가업자 운용요강」 제13조에 따라 감정평가업자가 청구한 감정평가 보수가 적정한지 여부를 수시로 점검하여 감정평가 물량 배분, 중도해촉 등에 반영할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 각 지역본부에서 압류재산 감정평가보수를 지급할 때에는 압류재산 감정평가수수료 산정 기준에 맞게 청구되었는지를 확인하여 지급하여야 하고, 감정평가 업무의 주무부점인 조세채권관리처에서도 감정평가 보수의 적정성 여부를 실효성 있게 확인하여 감정평가 물량 배분, 중도해촉 등에 반영하는 것이 타당하다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 최근 4년간(2016. 1. 1.~2019. 12. 31.) 감정평가업자로부터 감정평가수수료를 청구 받아 지급한 34,138건의 현황을 점검한 결과, 압류재산 감정평가수수료는 국유재산과 달리 할증 또는 할인할 대상이 아닌데도 다음과 같이 각 지역본부에서 부적정하게 할증 또는 할인 지급한 사례가 확인되었고, 조세채권관리처는 감정평가업자가 감정평가수수료를 부적정하고 청구하는 실태를 실효성 있게 점검하지 않아 감정평가업자 평가에 반영하지 않고 있었다.

(가) 압류재산 감정평가수수료 과다 지급

2015. 9. 7. 00세무서로부터 수입한 체납자 (주)0000소유 압류재산 (0000-00000-000) '△△도 △△시 △△면 △△리 산XX-X, 산XX-X'(임야, XXX,XXX㎡)의 경우 (주)00감정평가법인 △△지사는 2017. 8. 10. 위 재산에 대한 감정평가금액을 2,748,354천 원으로 산정하고 감정평가수수료로 할증료가 적용된 3,815천 원을 청구하였다.

그런데 압류재산의 감정평가수수료 산정기준에는 임야 등에 대한 감정평가수수료 할증 기준¹⁾이 없으므로 감정평가수수료로 2,543천 원만 지급하면 되는데도 00지역본부는 감정평가업자가 산정하여 청구한 감정평가수수료 3,815천 원을 2017. 11. 7. 그대로 지급하는 등 [표 4] 및 [별표 1] “감정평가수수료 과다 지급 명세”와 같이 12개 지역본부

1) 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 제5조(수수료의 할증) ① 일반적인 평가대상 물건의 감정평가에 비해 평가 난이도가 높고, 시간이 많이 소요되는 감정평가에 대해서는 감정평가수수료에 할증률을 적용한다.
② 제1항에 따라 다음의 각 호에 대해서는 제4조에 따른 감정평가수수료에 100분의 150의 할증률을 적용하여 산정한다.
4. 육로 또는 공공도로로 통행이 불가능한 도서지역에 소재하는 물건 및 산림(임야를 포함한다)의 감정평가

에서 감정평가업자가 압류재산 감정평가수수료를 부당하게 할증 청구한 200건(차액 합계 36,836천 원)을 그대로 지급한 것으로 나타났다.

[표 4] 감정평가수수료 과다 지급 현황

(단위 : 건, 천 원)

순번	관할부점	건수	감정평가업자 청구 감정평가수수료(A)	정당 감정평가수수료(B)	차액 (C=A-B)
	합 계	200	129,177	92,340	36,837
1	서울동부지역본부	“기재 생략”			
2	서울서부지역본부				
3	부산지역본부				
4	경기지역본부				
5	광주전남지역본부				
6	대전충남지역본부				
7	대구경북지역본부				
8	인천지역본부				
9	전북지역본부				
10	경남지역본부				
11	강원지역본부				
12	충북지역본부				

(나) 압류재산 감정평가수수료 과소 지급

2015. 10. 18. 00시청으로부터 수입한 체납자 (주)0000000 소유 압류재산(0000-00000-000) '△△도 △△시 △△동 XXX-X의 3필지, 0000000 제0층 제000호 및 제000호'의 경우 (주)00감정평가법인 00지사는 2016. 11. 25. 감정평가금액을 1,358,000천 원으로 산정하고 이 물건이 2015. 12. 11.에 한번 감정평가 의뢰된 사실²⁾이 있다는 이유로 할인하여 기존수수료 1,249천 원의 100분의 70인 874천 원만 청구하였다.

2) 본 건을 1년 이내 재감정한 사유를 확인한 결과, 공매 진행과정에서 일부 미등기된 대지권이 있어 공매대행의뢰기관에 업무협의[「체납자 (주)0000000 공매진행관련 업무 협의」(인천 지역본부-XXXXX, 2016. 10. 25.)]하였고 00시청에서 이에 대하여 건물 70%, 토지 30%로 감정평가하고 대지권 미등기 상태임을 명확히 부대조건으로 표시하여 진행하도록 의견회신(「주식회사 0000000 공매진행 업무 협의 회신」(징수과-XXXX(2016. 10. 26.))받아 처리함

그런데 압류재산의 감정평가수수료 산정기준에 따르면 압류재산은 재감정 등에 따른 감정평가수수료 할인 기준³⁾이 없으므로 감정평가 수수료로 1,249천 원을 지급하여야 하는데도 0000지역본부는 이보다 375천 원을 적게 지급하였고, 이후 이 물건은 2017. 7. 25. 배분절차가 완료되어 후순위 채권자인 근저당권자 ●●●이 수수료 차액인 375천 원만큼 더 수령하게 되는 등, [표 5]와 같이 감정평가업자가 압류재산 감정평가수수료를 할인하여 청구한 2건(차액 합계 513천 원)을 그대로 지급한 것으로 나타났다.

[표 5] 감정평가수수료 과소 지급 명세

(단위 : 천 원)

순번	관할부점	소재지	청구 수수료(A)	정당 수수료(B)	차액 (C=A-B)
합 계			1,196	1,709	-513
1		“기재 생략”			
2		“기재 생략”			

(다) 감정평가업자 보수 관련 점검 부적정

조세채권관리처는 2017. 4. 13. 「감정평가업자 운용요강」을 제정한 이후 2017년과 2018년에는 감정평가업자에 대한 평가를 실시하지 않다가 2019년에야 상·하반기 두 차례에 걸쳐 감정평가업자에 대한

3) 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 제6조(수수료의 할인) ② 제1항에 따라 다음 각 호의 감정평가를 하는 경우에는 제4조에 따른 감정평가수수료에 해당 할인율의 금액을 감하여 산정한다.

1. 같은 의뢰인으로부터 같은 물건을 다시 의뢰받은 경우 아래의 할인율을 적용.

재의뢰일	기준시점	할인율
1년 이내	1년 이내	100분의 30

평가를 실시⁴⁾하였으나 감정평가 회신기한 준수 여부만 계량 수치로 직접 점검하고 감정평가보수의 적정성에 대하여는 지역본부에 실적 점검을 위한 자료만 청구⁵⁾하고 지역본부에서 별도의 회신이 없자 부적정하게 청구된 사례가 없는 것으로 판단하는 등 감정평가수수료가 과다·과소 청구된 내역을 실효성 있게 파악하는 등의 점검은 이루어지지 않았다.

다. 수도권 감정평가 여비 지급기준 미비

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

감정평가업자의 여비는 「감정평가업자 운용요강」 제16조 제2항에 따라 산정하며 2019년부터는 한국감정평가사협회의 장이 제안하여 국토교통부 장관이 승인한 금액인 한국감정협회의 「감정평가업자 여비 규정」을 기준으로 한다고 되어 있다.

이 규정 제5조 및 제6조에 따르면 평가물건이 감정평가업자의 사무소가 소재하는 행정구역(특별시, 광역시, 시 또는 군)에 있는 경우에는 시내출장여비⁶⁾를 적용하고 행정구역 외에 있는 경우에는 시외출장여비⁷⁾를 적용하며 제7조에 따르면 지역특성상 이 규정을 적용할 수 없는 때에는 당사자 간 합의에 의할 수 있다고 되어 있다.

4) 「기재 생략」(“기재 생략”) “기재 생략”(“기재 생략”)

5) 「기재 생략」(“기재 생략”) “기재 생략”(“기재 생략”)

6) 「감정평가업자 여비규정」 [별표 1]에 따르면 30,000원 정액

7) 「감정평가업자 여비규정」 [별표 2]에 따르면 75,000원[구체적 산출내역 : 일비(20,000원)+ 식비(25,000원)+현지교통비(30,000원)]+왕복운임(철도운임 또는 자동차운임 등 기준)

또한, 출장지역의 구분이 되는 권역은 「감정평가업자 운용요강」 제5조에 따라 운용부점의 위치, 관할 및 업무량 등을 고려하여 주무 부점에서 정한다⁸⁾고 되어 있다.

한편, 수도권외의 경우 행정구역이 구분되어 있더라도 광역 교통망이 발달해 있어 시외로 보기 어려운 지역이 있고, [표 6]과 같이 수도권 내 감정평가 권역 중 19개 시·도 구간은 KTX나 시외버스 노선이 없어 왕복교통비 기준이 불분명하다.

[표 6] 수도권 권역 내 KTX·시외버스 노선 부재 현황

순번	지역본부	권역지역	감정평가업자 사무소 소재지
1	“기재 생략”		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

8) 조세채권관리처는 2019년에는 시외출장여비에 왕복교통비를 추가하여 지급하는 것으로 출장여비기준을 변경하고 2018. 12. 17. 87개 권역에 대하여 359명의 지정감정평가업자를 위촉하기로 하는 권역별 위촉인원을 확정하였으며, 해당 행정구역 안에 감정평가업자 사무소가 없거나 많지 않은 경우 다른 행정구역에 소재한 감정평가업자를 포함하여 위촉·운용하였음

따라서, 수도권 지역에 대하여는 감정평가협회와 합의하여 여비지급 기준을 합리적으로 정하여 일관성 있게 운영할 필요가 있다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

이에 감사대상기간 중 최근 1년간(2019. 1. 1.~2019. 12. 31.)⁹⁾ 감정평가업자에게 지급한 감정평가보수 11,653건¹⁰⁾ 중 여비 지급 내역을 점검한 결과, KTX나 시외버스 노선이 없어 감정평가업자가 왕복교통비를 산정할 수 없는 시·도 간에 대하여, 임의로 왕복교통비를 산정하여 청구하거나 시내출장여비를 청구한 건도 있고 시외출장여비를 청구한 건도 있는 등 [표 7]과 같이 여비를 일관된 기준 없이 청구하였으며, 수도권 소재 4개 지역본부에서는 이를 그대로 지급한 것으로 나타났다.

이와 같이 조세채권관리처는 수도권 지역의 감정평가 권역을 설정하고 이에 따라 감정평가업자를 위촉하면서, 왕복교통비 산정 기준이 불명확한 시·도 구간에 대한 여비 지급기준에 대하여 감정평가협회와 별도의 합의를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 7] 왕복교통비 산정 불가능 지역 출장여비 지급 실태

(단위 : 건)

지역본부	권역지역	감정평가업자 사무소 소재지	출장여비		
			시내 30천 원	시외 75천 원	시외 75천 원 +왕복교통비 (임의산정)
4개 지역본부	15개 권역	8개 소재지	188	300	196

“기재 생략”

9) 2019년 여비적용기준이 2017년 및 2018년과 달라 1년의 기간만 표본으로 점검함

10) 압류재산 관련 감정평가 0000건(차량 제외), 국유재산관련 감정평가 0000건

지역본부	권역지역	감정평가업자 사무소 소재지	출장여비		
			시내 30천 원	시외 75천 원	시외 75천 원 +왕복교통비 (임의산정)

“기재 생략”

라. 체납 압류자동차 감정료 등 제비용 확인 시스템 미흡

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

조세채권관리처는 체납 압류자동차의 공매 활성화를 위해 2016. 12. 7. 압류자동차 관리 용역 공고를 통해 응찰한 (주)0000와 계약을 체결하고, 계약기간이 만료되자 2019. 12. 18. 재공고를 통해 해당 업체와 다시 계약한 바 있으며, 위 기간 동안 (주)0000는 [표 8]과 같이 1,087건의 자동차 관련 감정 및 용역 업무를 수행하였다.

[표 8] (주)0000의 체납 압류자동차 감정 현황

(단위 : 건, 천 원)

합 계		2017년		2018년		2019년	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,087	398,166	“기재 생략”					

한편, 공사와 (주)0000 간 체결한 「자동차 관리업무 용역계약서」 제3조에 따르면 (주)0000는 체납 압류자동차의 견인, 보관, 관리, 감정 평가 및 자동차 점검, 매수희망자의 보관소 방문 시 안내 등의 업무를 수행하면서 [표 9]와 같이 자동차 1대당 000천 원의 비용을 수령하기로 하였고, 이 중 기본 견인료를 00천 원으로 약정하되 기준 톤수와 킬로미터를 초과하는 경우에는 국토교통부 고시 견인운송요금표(구난형 특수 자동차 운임, 요금표)에 따라 지급하기로 하였으며, 열쇠제작 등의 비용은 (주)0000가 선지급 후 청구하기로 하였다.

[표 9] (주)0000와의 계약에 따른 제비용 지급 기준

(단위 : 천 원)

항목	적요	금액	비고
합 계		000	
주차료	점유부터 낙찰자 인수 일까지 적용	“기재 생략”	거래실례가격(서울시)
견인료	2.5톤 미만 기준 20KM 미만 평균금액		거래실례가격(서울시) (국토부 고시 견인운송요금표)
감정료	50여 항목 점검·인증·사진촬영 등		거래실례가격
관리비	도난방지, 방문 원매자 안내 등		거래실례가격(서울시)

* 특수조건 : 상기표에 표시되지 않은 비용(열쇠제작 등)은 (주)0000가 우선지급하고 공매 제비용으로 청구하면 정산하여 지급한다.

따라서, 체납 압류자동차에 대한 감정평가보수는 위 약정한 기준에 따라 지급하되, 감정료 이외에 주차료, 견인료 및 그 밖의 실비 등 다양한 청구 항목이 포함되어 있으므로 해당 청구금액의 적정성을 점검하여 지급하여야 하고, 적정성을 점검하기 위해서는 감정평가보수 지급 부점에서 청구 항목별로 실제 소요금액을 확인할 수 있도록 시스템을 마련할 필요가 있다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 최근 3년간(2017. 1. 1.~2019. 12. 31.) 체납 압류 자동차 398,166대에 대한 감정비용 지출 현황을 점검한 결과, 562건은 견인료를 기준 요금 60천 원보다 많이 청구하였는데 출발지와 도착지 간 거리를 확인할 수 없어 적정성을 검증할 수 없었고, 43건은 실비를 청구하였으나 구체적인 사유를 별도로 기록하지 않아 청구된 금액의 내역을 확인할 수 없었는데 구체적인 사례는 다음과 같다.

2019. 1. 2. OO구청으로부터 공매대행 의뢰받은 체납자 ●●●● (0000-00000-000)소유 압류자동차 '2011년식 OO 000 000'에 대해 (주)0000는 [표 10]과 같이 0000천 원을 비용으로 청구하였는데 이는 기준금액인 000천 원 비해 1,491천 원 많은 금액이나 조세정리 시스템에서 상세 내역을 확인하기 어려웠으며

[표 10] 체납 압류자동차 공매 관련 비용 청구 내역

(단위 : 천 원)

항목	기준금액	청구금액	차액	비고
합 계	"기재 생략"	"기재 생략"	1,491	-
주차료	"기재 생략"			
견인료				
감정료				
관리비				
기타실비				

이에 감사기간 중에 그 차액에 대한 사유를 (주)0000에 확인한 결과 [표 11]과 같이 견인료 000천 원에는 실제 견인료(000천 원) 이외에 지게차 비용 000천 원, 톨게이트비 00천 원, 대기료 00천 원과 기타 실비 0000천 원(차량기 제작비용) 등 선지출 비용이 포함되어 있다고 소명하였다.

[표 11] (주)0000 소명 견인료·기타실비 상세내역

(단위 : 천 원)

항 목	기준금액	청구금액	내역
견인료			"기재 생략"
기타실비			"기재 생략"

* 출발지 : 000도 00시 00읍 00길 000, 도착지 : 0000시 북구 00동 000
(총 견인 거리 90km)

그런데 이 금액의 적정성 여부를 확인한 결과, '구난형 특수 자동차 운임, 요금표'¹¹⁾에 따르면 해당 차량¹²⁾은 2.5톤 미만의 차량인데도 (주)0000는 견인료와 대기료는 2.5톤 이상 6.5톤 미만의 기준을 적용하였고, 00시와 0000시 간 편도 톨게이트 비용은 2.6천 원인데도 10천 원을 청구하였으며, 지게차 비용과 차량기 제작비용은 세금계산서 등 비용 증빙자료를 확인하여야 하는데도 간이영수증만 제출하여 실제 소요된 비용의 적정성 여부를 확인할 수 없는 것으로 나타났다.

이와 같이 체납 압류자동차에 대한 감정평가 보수 등은 부동산에 비해 산정기준 및 청구비용이 다양하여 청구된 비용에 대한 적정성 확인이 필수적인데도 (주)0000에서 관련 영수증도 제출받지 않았고, 전산시스템에서도 청구된 비용 관련 세부내용을 확인할 수 없었다.

11) 구난형 특수 자동차 운임, 요금표

(단위 : 천 원)

항목	구분	2.5톤 미만	2.5톤 이상~6.5톤 미만	비고
견인료	견인료	183	248	90km 기준
	대기료	8.2/h	9.2/h	-
	유료도로 통행료	-	-	실비
	자동차 도선료	-	-	실비

12) "기재 생략"

[소관부점 의견] 조세채권관리처에서는 감정평가보수의 적정성 점검의 필요성에 공감하면서, 향후 감정평가보수가 적정하게 지급되는지 여부에 대하여 점검하고, 특히 체납 압류자동차의 경우 비용이 적정한지 여부를 확인할 수 있도록 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

① 서울동부지역본부 등 12개 지역본부장은 압류재산의 감정평가 보수 지급 시 감정평가수수료가 적정하게 산정되었는지 여부를 철저히 확인하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시 하시기 바랍니다.(주의)¹³⁾

② 조세채권관리처장은 감정평가 물량 배분, 중도해촉 등에 반영할 수 있도록 감정평가업자가 청구하는 감정평가 보수에 대한 점검 업무를 철저히 하고,(주의)

수도권 등 여비 지급기준이 불명확한 지역에 대하여는 감정평가 협회와 합의하여 별도의 기준을 마련하며, 체납 압류자동차에 대한 감정평가 보수 청구금액의 적정성을 점검할 수 있도록 시스템을 개선 하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별표 1]

감정평가수수료 과다(할증) 지급 명세

(단위 : 천 원)

순 번	관할 부점	소재지	청구 수수료 (A)	정당 수수료 (B)	차액 (C=A-B)
합 계			129,177	92,340	36,837

“기재 생략”

13) 과다(할증) 또는 과소(할인) 지급된 감정평가수수료 관련 압류재산 중 다수는 이미 배분 등 공매절차가 완료된 재산으로, 감정평가업자에게 부적정하게 지급된 금액을 환수 또는 추가지급할 경우 개별 압류재산의 배분표 등 권리관계에 따라 지급 대상자를 파악하여야 하는 등, 과다·과소 지급된 금액 규모(37,350천 원) 대비 과도한 행정력이 소요될 것으로 예상되어 시정 조치요구는 하지 않음

순 번	관할 부점	소재지	청구 수수료 (A)	정당 수수료 (B)	차액 (C=A-B)
--------	-------	-----	------------------	------------------	---------------

“기재 생략”

순 번	관할 부점	소재지	청구 수수료 (A)	정당 수수료 (B)	차액 (C=A-B)
--------	-------	-----	------------------	------------------	---------------

“기재 생략”

순 번	관할 부점	소재지	청구 수수료 (A)	정당 수수료 (B)	차액 (C=A-B)
--------	-------	-----	------------------	------------------	---------------

“기재 생략”

순 번	관할 부점	소재지	청구 수수료 (A)	정당 수수료 (B)	차액 (C=A-B)
--------	-------	-----	------------------	------------------	---------------

“기재 생략”

순 번	관할 부점	소재지	청구 수수료 (A)	정당 수수료 (B)	차액 (C=A-B)
--------	-------	-----	------------------	------------------	---------------

“기재 생략”